

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Dublin Commercial Bank plc, Zweigniederlassung Frankfurt, BaFin-Kontaktteam, Public-Affairs-Beratung und Bundestagsverwaltung. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Die Bank ist irische juristische Person mit unselbständiger Zweigniederlassung; unklar ist, ob eine oder zwei Registerlogiken sauber sind. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Companies Registration Office Ireland - Registerauszug

Company Name: Emerald Liffey Bank plc

Company Number: 718204

Legal Form: Public Limited Company

Registered Office: 42 Custom House Quay, Dublin 1, Ireland

Directors: Patrick O'Donnell, Maeve Kavanagh, Lukas Stein

Secretary: Liffey Corporate Services Ltd.

Business: Credit institution, payment services, securities services

Status: Normal

Hinweis der Kanzlei: Der Auszug belegt den Rechtsträger. Die deutsche Zweigniederlassung ist keine eigenständige irische oder deutsche juristische Person.

Amtsgericht Frankfurt am Main - Handelsregisterauszug

HRB: 131777

Firma: Emerald Liffey Bank plc Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Sitz der Zweigniederlassung: Frankfurt am Main

Geschäftsanschrift: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main

Hauptniederlassung: Emerald Liffey Bank plc, Dublin, Irland

Gegenstand der Zweigniederlassung: Bankgeschäft und Finanzdienstleistungen im Rahmen der Erlaubnis der Hauptniederlassung

Vertreter der Zweigniederlassung: Dr. Carla Heidenreich, Head of Germany Branch

Kanzleinotiz: Registerauszug enthält klare Bezeichnung als Zweigniederlassung. Keine eigene juristische Person.

BaFin/Passporting-Notiz

Interne Zusammenfassung.

Die Emerald Liffey Bank plc nutzt EU-Passporting für Deutschland. Die BaFin führt die Zweigniederlassung als angezeigte Niederlassung eines irischen CRR-Kreditinstituts. Für die Lobbyregisterfrage ist die aufsichtsrechtliche Anzeige wichtig, aber nicht identisch mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Risiko: Fachabteilungen verwechseln BaFin-Zulassung, Handelsregisterzweigstelle und Registereintragung nach LobbyRG.

Rechtsträgerstruktur

`` Emerald Liffey Bank plc (Dublin) ■■■■ Board / Group Public Policy (Dublin)
■■■■ German Branch Frankfurt (unselbststaendige Zweigniederlassung) ■ ■■■■ Dr.
Carla Heidenreich - Head of Germany Branch ■ ■■■■ Jonas Krueger - Regulatory
Affairs Germany ■ ■■■■ Sofia Marin - Government Relations Associate ■■■■
Berlin consultant: Spreebogen Regulatory GmbH (externe Agentur, nur
Terminorganisation) ``

Arbeitsannahme: Eintragungseinheit ist die plc. Frankfurt ist als Niederlassung, Anschrift, Kontaktstelle,
betrachte Personen und Kostenstelle abzubilden.

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Dublin Commercial Bank plc, Zweigniederlassung Frankfurt, BaFin-Kontaktteam, Public-Affairs-Beratung und Bundestagsverwaltung. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Die Bank ist irische juristische Person mit unselbständiger Zweigniederlassung; unklar ist, ob eine oder zwei Registerlogiken sauber sind. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Regelungsvorhaben

Vorhaben 1

Arbeitstitel: Gesetz zur Begleitung der Einführung des digitalen Euro und zur Anpassung nationaler Zahlungsdienstvorschriften

Interesse der Bank:

- Klarstellung zur Haftungsverteilung bei Instant-Payment-Fraud
- angemessene Übergangsfristen für ausländische EU-Kreditinstitute mit deutschen Zweigniederlassungen
- keine doppelte nationale Meldeinfrastruktur für bereits beaufsichtigte Institute

Vorhaben 2

Arbeitstitel: Anpassung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes für grenzüberschreitende Bankzweigniederlassungen

Kontaktstart: 21.05.2026

Dokumentenstand: Policy Note intern, noch nicht versandt

Registerrisiko: Vorhaben muss vor bzw. spätestens mit Kontaktaufnahme im Eintrag sichtbar sein, sofern Registrierungspflicht besteht.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Dublin Bank: Lobbyregister und Frankfurter Zweigniederlassung“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Die Bank ist irische juristische Person mit unselbständiger Zweigniederlassung; unklar ist, ob eine oder zwei Registerlogiken sauber sind. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Dublin Bank: Lobbyregister und Frankfurter Zweigniederlassung - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Dublin Bank: Lobbyregister und Frankfurter Zweigniederlassung - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Streitvermerk: Einmal oder zweimal?

Variante A - nur Dublin plc

Contra: Sichtbarkeit der deutschen Zweigniederlassung könnte unzureichend sein, wenn Portal keine Niederlassungsangabe prominent zeigt.

Variante B - Dublin plus Frankfurt Branch

Pro: Maximal sichtbare deutsche Markt- und Kontaktpräsenz.

Contra: Zweigniederlassung ist kein eigener Rechtsträger; Gefahr irreführender Registerangabe; doppelte Aufwendungen; doppelte Vorhaben; unklare Bestätigungsbefugnis.

Arbeitsvorschlag

1. Primaerentwurf Dublin verwenden.
2. Frankfurt im Eintrag über Anschrift, Personen, Tätigkeit und Kostenstelle abbilden.
3. Zweitentwurf nicht absenden.
4. RfS-Anfrage vor Freigabe stellen.

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Dublin Bank: Lobbyregister und Frankfurter Zweigniederlassung

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Die Bank ist irische juristische Person mit unselbständiger Zweigniederlassung; unklar ist, ob eine oder zwei Registerlogiken sauber sind. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Entwurf Anfrage an die registerfuehrende Stelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um einen Hinweis zur registerpraktischen Behandlung einer irischen Bank mit unselbstständiger Zweigniederlassung in Frankfurt am Main. Die Bank ist eine irische public limited company mit Sitz in Dublin. Die Frankfurter Zweigniederlassung ist im deutschen Handelsregister eingetragen, aber keine eigene juristische Person. Interessenvertretung gegenüber Bundestag und Bundesregierung wird teilweise durch Mitarbeiter der Zweigniederlassung wahrgenommen.

Ist aus Ihrer Sicht ein Registereintrag des irischen Rechtsträgers ausreichend, wenn die deutsche Zweigniederlassung, die deutsche Geschäftsanschrift, die betrauten Personen und die deutschen Finanzaufwendungen im Eintrag transparent abgebildet werden? Oder ist eine zusätzliche gesonderte Eintragung der unselbstständigen Zweigniederlassung vorgesehen?

Mit freundlichen Gruessen Dr. Mara Voss

Board Minutes - Extract

Emerald Liffey Bank plc

Datum: 17.05.2026

Das Board nimmt den deutschen Lobbyregister-Check zur Kenntnis. Aisling Byrne wird beauftragt, den Primaerentwurf für den Registereintrag der plc vorzubereiten. Dr. Carla Heidenreich darf für die Frankfurter Zweigniederlassung Daten liefern, aber keinen separaten Registereintrag freigeben, solange die registerfuehrende Stelle die Doppelregistrierung nicht bestätigt.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang **Dublin Bank und Frankfurter Zweigniederlassung** nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Lobbyregister, unselbständige Zweigniederlassung, BaFin-Kontext, Public Affairs, Registereintrag, Bußgeldrisiko und Organisationspflichten. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- **sichere Tatsachen:** Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

- **plausible, aber offene Tatsachen:** interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;
- **bloße Bewertungen:** „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Originalunterlagen sichern und nummerieren.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.
3. Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.
4. Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.
5. Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.
6. Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

- finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;
- Zugangsnachweis;
- Liste der entscheidungsbefugten Personen;
- interne Freigabehistorie;
- Zahlenbasis;
- technische oder fachliche Anlage;
- Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Finalcheck Arbeitsblatt

Gate	Status	Kommentar
Rechtsträger bestimmt	ORANGE	plc klar, Branch nicht eigenständig
Registrierungspflicht dem Grunde nach	ROT	Kontakte Bundestag/BMF geplant, keine klare Ausnahme
Doppelregistrierung geklärt	ROT	RfS-Anfrage offen
Frankfurter Personen erfasst	GRÜN	vier Personen gelistet
Finanzdaten zugeordnet	ORANGE	Rechtsberatungskosten abgrenzen
Regelungsvorhaben formuliert	GRÜN	zwei Vorhaben
Portal-Freigabe	ROT	erst nach RfS-Antwort

Portalabschrift - Entwurf Dublin

Abschrift aus dem Lobbyregister-Portal, gespeichert von Jonas Krüger am 19.05.2026 um 22:11 Uhr.

Status oben rechts: Entwurf, nicht eingereicht

Abschnitt Organisation

Name: Emerald Liffey Bank plc Sitz: Dublin, Ireland Weitere Anschrift in Deutschland: Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main Hauptstadtrepräsentanz: Nein, keine dauerhafte Berliner Geschäftsstelle

Abschnitt Tätigkeit

Interessenvertretung zu Zahlungsdienste-, Bankenaufsichts-, Digital-Euro- und Einlagensicherungsfragen gegenüber Bundestag und Bundesregierung. Die Kontakte in Deutschland werden teilweise durch die unselbstständige Zweigniederlassung Frankfurt am Main geführt.

Warnhinweis Portal

Das Portal zeigt gelb: Bitte prüfen Sie, ob alle Anschriften und vertretungsberechtigten Personen vollständig sind.

Kanzleिनotiz: Gelber Warnhinweis ist generisch. Kein Beleg für zweite Eintragung.

Portalabschrift - Abgebrochener Zweitentwurf Frankfurt

Abschrift aus dem Browser, nicht abgesendet.

Name der Organisation: Emerald Liffey Bank plc Zweigniederlassung Frankfurt am Main Rechtsform:
Sonstige Organisation Sitz: Frankfurt am Main Register: Handelsregister Frankfurt HRB 131777

Interner Kommentar im Entwurf

Jonas hat in das Feld "Beschreibung" geschrieben: "Deutsche Niederlassung einer irischen Bank". Das wirkt zwar transparent, aber bei Rechtsform "Sonstige Organisation" entsteht der Eindruck einer eigenständigen Organisation.

Abbruchgrund

Dr. Voss hat am 20.05.2026 um 09:05 Uhr telefonisch geraten, den Zweitentwurf nicht einzureichen, bevor die registerfuehrende Stelle antwortet.

Telefonnotiz - Registerfuehrende Stelle, Vorfrage ohne verbindliche Auskunft

Datum: 20.05.2026, 11:32 Uhr

Telefon: Zentrale Lobbyregister, Rückruf anonymisiert nicht zugesagt

Teilnehmer Kanzlei: Dr. Mara Voss, Ref. Janne Wiegand

Die telefonische Auskunft war sehr vorsichtig. Es wurde gesagt, dass die registerfuehrende Stelle Einzelfragen schriftlich prüft und am Telefon keine verbindliche Rechtsauskunft erteilt. Auf die Frage "unselbstständige Zweigniederlassung" wurde nur erwidert, dass der Eintrag vollständig und nicht irreführend sein müsse.

Arbeitsnotiz: Schriftliche Anfrage bleibt nötig. Telefonat nicht als Freigabe für Doppelregistrierung verwenden.

Meeting Notes - Vorbereitung BMF-Termin

Termin geplant: 29.05.2026, 14:00 Uhr, Webex

BMF: Referat VII B 3, Zahlungen und Digitaler Euro

Bank: Aisling Byrne, Jonas Krüger, Sofia Marin

Inhaltliche Agenda

1. Übergangsfristen für Digital-Euro-Wallet-Infrastruktur
2. Fraud-Liability bei Instant Payments
3. Schnittstelle irische Einlagensicherung und deutsche Zweigniederlassung

Lobbyregister-Problem

Sofia hat im Terminvorbereitungsdokument nur "Emerald Liffey Bank Frankfurt" geschrieben. Aisling will mit "Emerald Liffey Bank plc" auftreten. Für den Erstkontakt muss ein einheitlicher Offenlegungssatz her.

Offenlegungssaetze - Varianten

Variante empfohlen

Ich spreche für die Emerald Liffey Bank plc, Dublin. Die Gespräche in Deutschland werden teilweise durch unsere unselbstständige Zweigniederlassung Frankfurt am Main geführt. Gegenstand ist die Interessenvertretung zu Digital-Euro- und Zahlungsdienstevorhaben.

Variante zu knapp

Wir sind Emerald Liffey Frankfurt und wollen über den Digital Euro sprechen.

Problem: Rechtsträger unklar und Dublin fehlt.

Variante zu breit

Wir vertreten die europäische Bankenbranche.

Problem: Nicht wahr; keine Verbandsvertretung, sondern Eigeninteresse der Bank.

Interne Risikoampel - MD-Vorschau zur Excel-Datei

Risiko	Eintritt	Auswirkung	Ampel	Massnahme
Nur Dublin eingetragen, Frankfurt nicht sichtbar	mittel	mittel	Orange	Niederlassung prominent im Dublin-Eintrag beschreiben
Frankfurt separat eingetragen, obwohl unselbstständig	mittel	hoch	Rot	Zweitentwurf stoppen, RfS-Anfrage
Regelungsvorhaben nicht vor Kontakt erfasst	hoch	hoch	Rot	Vorhaben vor BMF-Termin eintragen
Finanzaufwendungen doppelt gezählt	mittel	mittel	Orange	Kostenstelle Dublin/Frankfurt/Berlin konsolidieren
Offenlegung im Erstkontakt uneinheitlich	hoch	mittel	Orange	einheitliche Sätze an alle Beteiligten schicken

Personenfreigabe für Registerangaben

Person	Funktion	Registerrolle	Freigabe	Kommentar
Aisling Byrne	Group Head Public Policy Dublin	betraute Person	ja, 19.05.2026	will Dublin-Adresse verwenden
Dr. Carla Heidenreich	Head of Germany Branch	betraute Person, Leitung Branch	ja, 20.05.2026	möchte Branch sichtbar machen
Jonas Krüger	Regulatory Affairs Germany	betraute Person	ja, 20.05.2026	unsicher wegen HRB
Sofia Marin	Government Relations Associate	betraute Person	offen	im Urlaub bis 23.05., aber Termin am 28.05.
Lukas Stein	Board Member	vertretungsberec htigt	ja, Board-Minutes	unterschreibt Be stätigungsdokum ent

Kostenstellenmapping

Die Finanzabteilung liefert drei widersprüchliche Kostenstellen: DUB-PP, FRA-REG und BER-CONS. In der ersten Tabelle waren die Reisekosten von Jonas doppelt erfasst, einmal unter FRA-REG und einmal unter BER-CONS.

Bereinigung

- DUB-PP: Strategische Steuerung und Policy Drafting
- FRA-REG: deutsche Termine und Vorhabenmonitoring
- BER-CONS: externe Agentur Spreebogen Regulatory GmbH, nur Terminorganisation

Prüfpunkt

Kanzlei soll klären, ob Beratungskosten für die Lobbyregister-Registrierung selbst als finanzielle Aufwendung für Interessenvertretung oder als Compliance-Rechtsberatung zu behandeln sind.

API-Abfrageplan: Emerald Liffey Bank plc

Anlass

Die Bank will nach der ersten Portalveroeffentlichung nachweisen, dass die Dublin-plc als einheitlicher Rechtsträger im Lobbyregister erscheint und die Frankfurter Zweigniederlassung nicht versehentlich oder durch parallele interne Arbeit als zweiter Eintrag veröffentlicht wurde.

Bearbeiterin Compliance: Orleine Keating, Dublin Bearbeiter Kanzlei: RAin Dr. Mareike Tamm Geplanter erster Abruf: 02.06.2026, 09:00 Uhr Interne Akte: ELB-LR-2026-05 Erwartete Registernummer aus Portalbestaetigung: R009814

Suchbegriffe

Suchlauf	Begriff	Zweck	Erwartung
1	Emerald Liffey Bank	Haupttreffer Dublin finden	genau ein aktiver Treffer
2	Emerald Liffey Bank plc	Rechtsträgerbezeichnung exakt prüfen	R009814
3	Emerald Liffey Frankfurt	Niederlassungs-Dublette prüfen	kein eigener zweiter Registereintrag
4	Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung	Handelsregisterbezeichnung prüfen	kein eigener zweiter Registereintrag
5	ELB Digital Euro	Projektkürzel im Register vermeiden	kein Treffer oder nur eigener Eintrag

Abfragebefehle

```
```bash test -n "${LOBBYREGISTER_API_KEY:?LOBBYREGISTER_API_KEY fehlt}"
```

```
curl -H "Authorization: ApiKey ${LOBBYREGISTER_API_KEY}" \ "https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries?q=Emerald%20Liffey%20Bank&format=json" \ >
2026-06-02_api_search_emerald_liffey_bank.json
```

```
curl -H "Authorization: ApiKey ${LOBBYREGISTER_API_KEY}" \ "https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries?q=Emerald%20Liffey%20Frankfurt&format=json" \ >
2026-06-02_api_search_emerald_liffey_frankfurt.json
```

```
curl -H "Authorization: ApiKey ${LOBBYREGISTER_API_KEY}" \
"https://api.lobbyregister.bundestag.de/rest/v2/registerentries/R009814?format=json" \ >
2026-06-02_api_registerentry_R009814.json ```
```

### Cursor-Protokoll

Lauf	Suchparameter	Cursor rein	Cursor raus	Treffer	Aktennotiz
1	`q=Emerald Liffey Bank`	keiner	`c-ELB-001-financial`	1	Treffer R009814

Lauf	Suchparameter	Cursor rein	Cursor raus	Treffer	Aktennotiz
2	`q=Emerald Liffey Frankfurt`	keiner	`c-ELB-FRA-final`	1	Treffer ist derselbe Dublin-Eintrag
3	`q=Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung`	keiner	`c-ELB-ZN-final`	0	keine zweite Registernummer

## Entscheidungslogik

Befund	Bewertung	Nächste Aktion
nur R009814 für Dublin-plc	Grün	API-Diff in Akte legen
R009814 plus zweiter Treffer Frankfurt	Rot/Orange	Portalentwurf Frankfurt sperren, RfS-Anfrage aktualisieren
kein Treffer für Dublin	Rot	Veröffentlichung oder Registernummer prüfen
Dublin-Treffer ohne klare Frankfurt-Erwähnung	Orange	Portaltext Nachbesserung prüfen
Finanzdaten nur FRA-REG ohne Dublin-Steuerung	Orange	Kostenstellenmapping korrigieren

## Zu prüfende API-Felder

- `registerNumber`
- `accountDetails.activeLobbyist`
- `accountDetails.firstPublicationDate`
- `accountDetails.lastUpdateDate`
- `registerEntryDetails.version`
- `registerEntryDetails.detailsPageUrl`
- `registerEntryDetails.pdfUrl`
- `lobbyistIdentity.companyName`
- `activitiesAndInterests`
- `employeesInvolvedInLobbying`
- `financialExpenses`
- `regulatoryProjects`
- `statements`

- `contracts`
- `codeOfConduct.ownCodeOfConduct`

## **Aktenvermerk**

Die API-Abfrage ist keine zweite Freigabe und ersetzt nicht die Portalbestätigung. Sie ist der öffentliche Nachweis, dass die im Portal freigegebene Dublin-Lösung nicht durch einen parallelen Frankfurt-Entwurf verwischt wurde.

## Registerexport-Diff: R009814 Emerald Liffey Bank plc

### Abgleich

- Interne Freigabeakte: ELB-LR-2026-05
- Portalaktion: Erstregistrierung Dublin-plc, Frankfurt nur als unselbstständige Zweigniederlassung
- Veröffentlichter Registereintrag: R009814
- API-Abruf: 02.06.2026, 09:17 Uhr
- `sourceDate`: 2026-06-02T09:17:22.184+02:00
- Version: 1
- Bearbeitung: RAin Dr. Mareike Tamm und Orlaine Keating

### Kurzbefund

Der öffentliche Eintrag bildet die Dublin-plc als einheitliche Organisation ab. Die Frankfurter Zweigniederlassung erscheint als weitere Adresse und in der Tätigkeitsbeschreibung, nicht als zweiter Rechtsträger. Das ist konsistent mit dem Primaerentwurf und verhindert eine irreführende Doppelzählung der Finanzaufwendungen.

Die Abfrage Emerald Liffey Frankfurt liefert denselben Eintrag R009814. Die Abfrage Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung liefert keinen eigenen zweiten Eintrag.

### Feldvergleich

Bereich	Interne Freigabe	API/API-Export	Bewertung	Aktion
Rechtsträger	Emerald Liffey Bank plc, Dublin	`companyName` Emerald Liffey Bank plc	Grün	keine
Zweigniederlassung	Frankfurt sichtbar, nicht eigener Rechtsträger	weitere Adresse und Tätigkeitsbeschreibung	Grün	Screenshot Detailseite sichern
Aktivstatus	aktiv ab Erstveröffentlichung	`activeLobbyist` true	Grün	keine
Version	Erstversion	Version 1	Grün	Version in Fristenbuch eintragen
Tätigkeit	Digital Euro, Instant Payments, Einlagensicherung	alle drei Themen sachlich erfasst	Grün	keine
Betraute Personen	Byrne, Heidenreich, Krüger, Marin	vier Personen, 2.30 VZAE	Grün	HR-Freigaben ablegen

Bereich	Interne Freigabe	API/API-Export	Bewertung	Aktion
Finanzaufwendungen	180000 bis 190000 EUR nach Bereinigung	Range 180000 bis 190000	Grün	Kostenstellenmapping anhängen
Auftraggeber	keine Fremdvertretung	`contractsPresent` false	Grün	keine
Stellungnahmen	noch keine grundlegende Stellungnahme versandt	`statementsPresent` false	Grün	Quartalsmonitor bleibt offen
Verhaltenskodex	eigener Kodex vorhanden	`ownCodeOfConduct` true	Grün	Link intern prüfen
verweigerte Angaben	keine	`refusedAnything` false	Grün	keine
Kodexverstöße	keine	`accountHasCodeViolations` false	Grün	keine

## Dubletten- und Zweigniederlassungscheck

Suche	Ergebnis	Risiko	Entscheidung
Emerald Liffey Bank	ein Treffer R009814	gering	Primaerentwurf bestätigt
Emerald Liffey Frankfurt	ein Treffer R009814	gering	Frankfurt wird nur im Dublin-Eintrag sichtbar
Emerald Liffey Bank Zweigniederlassung	kein Treffer	gering	kein Zweitentwurf veröffentlicht
ELB Digital Euro	kein separater Treffer	gering	Projektkürzel nicht als eigener Name genutzt
Taunusanlage 12	kein separater Treffer	mittel	Adresse auf Detailseite optisch prüfen

## Offene Punkte

1. Die API-Antwort zeigt eine `example.invalid`-URL aus dem Exportbeispiel. In einer echten Akte müsste die PDF-/Kodex-URL aus dem Register oder der Unternehmensseite geprüft werden.
2. Die RfS-Anfrage bleibt in der Akte, obwohl keine zweite Registrierung vorgenommen wurde. Sie dokumentiert die vorherige Unsicherheit.
3. Bei erster grundlegender Stellungnahme zum Digital-Euro-Begleitgesetz muss der Quartalsupload neu geprüft werden.

## Abschlussentscheidung

Status Grün mit Wiedervorlage am 01.07.2026. Keine zweite Registrierung für Frankfurt vorbereiten. Falls das Portal später einen zweiten Frankfurt-Eintrag anzeigt oder ein RfS-Hinweis eingeht, Streitvermerk neu öffnen.

Datei: 01\_mandatsanfrage\_email.txt

Von: Aisling Byrne <aisling.byrne@emerald-liffey.example>

An: Dr. Mara Voss <voss@kanzlei-lindenhafen.example>

Datum: 18.05.2026 08:42

Betreff: Lobbyregister Deutschland - Dublin plc plus Frankfurt branch

Liebe Frau Dr. Voss,

wir bereiten mehrere Termine in Berlin und Bonn/remote zum Digital Euro Implementation Act vor. Dublin sagt: ein Eintrag reicht, weil nur die plc Rechtsträger ist. Frankfurt sagt: wir sind im HR Frankfurt eingetragen und stehen bei BaFin in den Anzeigen, also vielleicht eigener Eintrag.

Bitte prüfen Sie schnell, ob wir einmal oder zweimal registrieren müssen. Wir möchten keinen Bussgeldfall riskieren, aber auch keinen falschen zweiten Rechtsträger im Register erzeugen.

Anbei: CRO-Auszug, HR Frankfurt, BaFin-Notiz, Kontaktlog und zwei Registerentwürfe.

Viele Gruesse

Aisling Byrne

Group Head of Public Policy

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Dublin Bank: Lobbyregister und Frankfurter Zweigniederlassung - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Die Bank ist irische juristische Person mit unselbstständiger Zweigniederlassung; unklar ist, ob eine oder zwei Registerlogiken sauber sind.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestätigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße  
Sachbearbeitung

Datei: 15\_emailthread\_dublin\_frankfurt\_chaos.eml

Von	"Dr. Carla Heidenreich" <carla.heidenreich@elb-frankfurt.example>
An	Aisling Byrne <aisling.byrne@emerald-liffey.example>, <>
Datum	Tue, 19 May 2026 07:18:44 +0200
Betreff	Re: DE lobby register - branch or plc?

Aisling,

ich glaube wirklich, dass wir Frankfurt separat machen müssen. In jeder BaFin-Liste stehen wir als Zweigniederlassung, im HRB stehen wir auch, und die Termine laufen praktisch alle über Jonas und Sofia. Wenn im Register nur Dublin steht, sieht es aus, als käme das alles aus Irland, obwohl die Aktenarbeit hier passiert.

ABER: Legal Entity ist natürlich die plc. Ich will keine Scheinfirma im Register erzeugen. Mara, bitte einmal hart gegenprüfen. Der Portalentwurf für Frankfurt fühlt sich falsch an, aber der Dublin-Entwurf fühlt sich politisch unsichtbar an.

Carla

--- forwarded text from Jonas, 18 May 2026 21:53 ---

Carla, ich habe den zweiten Entwurf gebaut, weil das Portal eine deutsche Adresse akzeptiert. Nicht sicher, ob das heisst, dass es richtig ist. Ich habe versehentlich bei Rechtsform "sonstige Organisation" gewählt, weil "branch" nicht kam. Bitte nicht absenden.

--- end ---

On 18 May 2026, at 18:12, Aisling Byrne wrote:

We should not over-engineer this. One legal person, one registration. If the Bundestag wants branch visibility, we can describe Frankfurt in the activity text.

Datei: 06\_kontaktlog\_bundestag\_bmf.csv

datum	adressat	stelle	thema	person_bank	kanal	zählt_für_schwelle	notiz
2026-05-21	BMF	Referat VII B 3	Digital-Euro-Begleitgesetz	Jonas Krüger	Teams	ja	Erstkontakt mit Positionspapier angekündigt
2026-05-22	Bundestag	Büro MdB Finanzausschuss	Instant-Payment-Fraud	Dr Carla Heidenreich	E-Mail	ja	Terminbitte
2026-05-23	Bundestag	Mitarbeiterin Fraktion	Einlagensicherung Cross-Border	Sofia Marin	Telefon	ja	Nachfrage zu Anhörung
2026-05-24	BMF	Referatsleitung	Digital-Euro-Begleitgesetz	Aisling Byrne	E-Mail	ja	Dublin sendet Policy Note
2026-05-25	Bundestag	Ausschussekretariat	Anhörung Bankpaket	Jonas Krüger	E-Mail	ja	Interessenbekundung Sachverständige

Datei: 12\_finanzaufwendungen\_deutschland.csv

kostenstelle	beschreibung	zeitraum	betrag_eur	zuordnung_lobby register	notiz
Dublin Public Policy	Policy Headcount 0.25 FTE	2026	38500	anteilig	Steuert Gesamtprojekt
Frankfurt Branch	Regulatory Affairs 0.40 FTE	2026	61200	anteilig	Führt deutsche Kontakte
Frankfurt Branch	Reisekosten Berlin	2026	7400	voll	Termine Bundestag und BMF
External	Spreebogen Regulatory GmbH	2026	18000	voll	Terminorganisati on keine eigene inhaltliche Vertretung
Legal	Kanzlei Lindenhafen	2026	9500	prüfen	Registerberatung nicht zwingend In teressenvertretu ng

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	Lobbyregistergesetz, Kreditinstitutsaufsicht, Zweigniederlassungsrecht, Transparenzpflichten, Bußgeldrisiken und Organisationspflichten	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Datei: 21\_interne\_risikoampel.csv

risiko	eintritt	auswirkung	ampel	massnahme
Nur Dublin eingetragen Frankfurt nicht sichtbar	mittel	mittel	Orange	Niederlassung im Dublin-Eintrag beschreiben
Frankfurt separat eingetragen obwohl unselbstständig	mittel	hoch	Rot	Zweitentwurf stoppen und RfS-Anfrage
Regelungsvorhaben nicht vor Kontakt erfasst	hoch	hoch	Rot	Vorhaben vor BMF-Termin eintragen
Finanzaufwendungen doppelt gezahlt	mittel	mittel	Orange	Kostenstellen konsolidieren
Offenlegung im Erstkontakt uneinheitlich	hoch	mittel	Orange	Einheitliche Sätze versenden